

行政处罚告知书

岚执法应急专罚告〔2023〕100号

福建华典建设有限公司（地址：福建省福州市罗源县起步镇硤密1号-7，营业执照统一社会信用代码：91350123077424557K，法定代表人：罗凌锋）：

现查明，你司于2018年7月至2019年6月期间，允许他人以本单位名义参与投标承揽“平潭综合实验区旧城区道路改造工程（桂山社区）、平潭城关农贸超市室内装饰工程、如意湖周边路网-滨湖七路工程、五福路（松裕路-流水路）工程（施工）、平潭综合实验区全区环卫设施建设（除旧城区）工程-40座公厕（二期）”5个工程项目，该行为涉嫌允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款、《建设工程质量管理条例》第二十五条第二款规定。

以上事实有你司《营业执照》复印件、《建筑业企业资质证书》复印件、法定代表人身份证复印件、《平潭综合实验区公安局关于移送违法线索的函》《平潭县人民检察院检察意见书》、区公安局移送材料复印件、调取的《讯（询）问笔录》及中标材料复印件等为证。

鉴于你司出借资质次数为5次且三年内未因出借资质受过行政处罚，属于我局《7·14串通投标系列案件涉及允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程（出借资质）行政处罚自由裁量适用标准》规定的较轻情形，根据《中华人民共和国建筑法》第六十六条、《建设工程质量管理条例》第六十一条规定，我局拟对你司作出罚款壹佰陆拾叁万肆仟捌佰零陆圆整（1634806元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条和第六十三条第一款、第六十四条规定，你对上述告知事项享有下列权利：1. 陈述权和申辩权；2. 要求举行听证权。

行使上述权利的，应当在接到本告知书之日起五日内提出申请，逾期未提出的，视为放弃权利。

地址：平潭县岚城乡中湖村岚湖庄1号

联系电话：18965073227

平潭综合实验区综合执法与应急管理局

2023年12月18日

